

PROPUESTA OPTIMIZADA SOBRE EL PROYECTO DE LEY S-809/26 (VERSIÓN SE 260729)

Cuadro de correspondencia: qué se cambia y para qué

Síntesis de las modificaciones propuestas, artículo por artículo. En azul, lo que se propone. Criterio general: se conserva en la ley únicamente lo que la reglamentación no puede suplir; lo operativo se delega expresamente.

ARTÍCULO	QUÉ ESTABLECE EL PROYECTO OFICIAL	QUÉ SE PROPONE	PARA QUÉ
3° Objetivos	Los objetivos de la política nacional no contienen ninguna pauta para valorar el desempeño ambiental de los biocombustibles.	Se agrega como objetivo expreso el desarrollo de los biocombustibles de segunda generación y la reducción certificada de emisiones.	La transición hacia energías más limpias que el proyecto declara pasa a ser una pauta operativa, no una frase.
5° Exportaciones	Ordena promover las exportaciones de manera genérica, sin ninguna medida concreta.	La Autoridad deberá gestionar, junto a Cancillería, que las elaboradoras no integradas accedan al régimen de exportación a la Unión Europea (Decisión UE 2019/245), hoy reservado de hecho a las grandes integradas. Se agrega la facultad de reconocer y fiscalizar las certificaciones.	Corrige una exclusión de origen estatal: quienes nunca pudieron exportar son hoy los únicos fuera del canal europeo.
6° Definiciones	No define el biodiesel de segunda generación ni el componente renovable del coprocesamiento, aunque el régimen les asigna efectos económicos y fiscales.	Se definen ambos con umbrales verificables (90% de reducción certificada para la segunda generación) y se establece que solo computa lo medido y certificado.	Todo beneficio del régimen recae sobre magnitudes que se pueden medir y auditar.
10 Registro	El silencio administrativo positivo a los 10 días permitiría iniciar actividades industriales sin verificación técnica ni de seguridad.	El silencio positivo queda limitado a la inscripción registral.	Registro ágil sin habilitar la operación de instalaciones no verificadas.
12 Corte de gasoil	La Autoridad puede modificar el porcentaje obligatorio por causales abiertas, sin plazo ni piso: la misma facultad con la que el corte se cumplió solo 3 de los últimos 16 años.	Solo puede aumentarlo. La reducción exige causa técnica acreditada, dura como máximo 6 meses renovables una vez y el porcentaje se restablece automáticamente. Se agrega un piso físico de incorporación y un umbral ambiental del 60% de reducción certificada.	Cierra el mecanismo documentado con el que se vació el mandato durante dieciséis años.
13 Corte de naftas	La misma facultad abierta de reducción, que además contradice los mínimos de 6% caña y 6% maíz que el propio artículo fija.	Igual regla que el 12: solo aumentar; reducir con causa, plazo y restablecimiento automático, respetando los mínimos por materia prima.	La facultad queda compatible con la estructura de la propia ley.
14 Mecanismo de comercialización	Las partes negocian "hasta arribar a un acuerdo mutuo": frente a una demanda donde 4 compañías concentran el 98% de las compras, eso consagra el poder de veto del comprador.	Subasta con adjudicación por orden de mérito, precio único de cierre, demanda declarada vinculante y obligaciones de entrega y de retiro. El biodiesel de segunda generación computa doble, con cupo y tope de precio (1,5 veces el cierre) fijados en la ley.	Elimina el veto del comprador dominante sin volver al precio administrado que ya fracasó: diez resoluciones fuera de la ley y dieciséis meses de precios bajo la propia fórmula.
14 Transparencia	Solo exige un registro interno de los contratos resultantes.	Registro público y trazable de las operaciones y publicación analítica de los resultados de cada ronda.	Un mercado obligatorio creado por ley debe poder controlarse desde afuera.
15 Contratos a término	Contratos bilaterales libres, sin procedimiento, publicidad ni duración máxima.	Solo a través del Mercado Electrónico, con plazo máximo de 6 meses y nueva solicitud abierta para renovar; durante	La previsibilidad contractual no puede usarse para cerrar el mercado por fuera de la concurrencia.

ARTÍCULO	QUÉ ESTABLECE EL PROYECTO OFICIAL	QUÉ SE PROPONE	PARA QUÉ
		la transición no pueden tocar el segmento de las no integradas.	
16 Precios de referencia	Publica paridades de importación sin definir su función: podrían convertirse por vía reglamentaria en precios administrados.	Las paridades son exclusivamente informativas. Se agregan la paridad del metanol (insumo concentrado en un único proveedor) y la publicación de volúmenes y precios del coprocesado.	Referencias que informan y transparentan, sin reinstalar el precio administrado.
18 Coprocesamiento	El refinador puede computar contra el corte la materia prima ingresada al proceso: una magnitud que nadie mide ni certifica, hasta el 3%.	Pasa a ser una categoría aparte y optativa, con tope del 5%: computa únicamente el componente biogénico certificado (reducción mínima del 55%), no es biodiesel, no satisface el corte ni desplaza los volúmenes de la tabla.	Solo cuenta lo medido y certificado; el actor dominante no cumple el mandato con magnitudes inverificables.
24 Importaciones	Autoriza importar comparando bienes heterogéneos (producto terminado contra materia prima), sin igualdad de condiciones.	La comparación debe hacerse sobre bases equivalentes: calidad, entrega, tratamiento tributario y demás condiciones verificables.	Evita una apertura discrecional fundada en una comparación que no puede practicarse.
31 Infracciones	El régimen sancionatorio no tipifica las conductas propias del nuevo sistema de subastas, créditos y certificaciones.	Se tipifican: certificación falsa, doble cómputo, demanda ficticia, incumplimiento de entrega o retiro, manipulación de ofertas y adulteración de trazabilidad.	Incumplir deja de ser gratis: bajo el régimen vigente no consta sanción alguna pese al déficit acumulado.
34 Exención tributaria	Exime de ICL e ICO2 a la porción coprocesada sin exigir su medición: el beneficio recae sobre una cantidad que nadie determina.	La exención queda limitada a la cantidad del componente biogénico certificado.	El beneficio fiscal se paga sobre una base verificable, igual que el biodiesel con el que compite.
36 Definiciones de la transición	Las definiciones de empresa integrada, no integrada y grupo económico rigen solo durante la transición, aunque hay obligaciones permanentes dirigidas a esos sujetos.	Pasan a regir para toda la ley. Se definen además el cómputo máximo (crédito de segunda generación) y el cómputo mínimo que debe abastecerse con biodiesel físico.	Las obligaciones permanentes conservan sujeto y magnitud determinables después de 2031.
37 Prórroga de la transición	Ordena evaluar el mercado, pero la evaluación no produce ninguna consecuencia: los resguardos caen por calendario aunque persista la concentración.	Informe público al Congreso 6 meses antes del vencimiento. La transición se prorroga automáticamente por 36 meses si se verifican 2 de 4 indicadores objetivos (cantidad de oferentes, concentración de compras, acceso al aceite a valores FAS, acceso al cupo europeo); también si el informe no se publica.	La salida de la transición depende de datos verificables, no de la discrecionalidad del funcionario de turno. Dos de los cuatro indicadores se verificarían hoy.
38 Tabla de cupos	La tabla agrupa en una misma obligación conceptos heterogéneos: no permite distinguir qué parte del 10% es producto físico y qué parte es cómputo.	La tabla separa el segmento de las no integradas, el crédito de segunda generación y el biodiesel físico, y muestra el corte resultante en volumen real año por año.	Una obligación que se puede verificar y fiscalizar: el incumplimiento deja de ser indetectable por diseño.
39 Límites de concentración	El límite del 14% por empresa rige solo dentro del segmento de las no integradas; el volumen faltante puede negociarse libremente por fuera del sistema.	Los límites del 14% por empresa y por grupo económico se aplican a todo el biodiesel físico del mandato, en cualquier segmento o modalidad. El faltante se suma a la subasta del período siguiente.	Sin vías laterales para reconcentrar el mercado ni para eludir la subasta: bajo el régimen vigente el faltante fue la regla, no la excepción.

ARTÍCULO	QUÉ ESTABLECE EL PROYECTO OFICIAL	QUÉ SE PROPONE	PARA QUÉ
39 Acceso a la materia prima	No contiene ninguna regla sobre el acceso al aceite, el insumo que explica más de tres cuartas partes del costo y que venden los grupos que compiten aguas abajo.	Las integradas que produzcan o comercialicen materias primas deben garantizar condiciones objetivas y no discriminatorias, con precios libremente pactados, en aplicación complementaria de la Ley 27.442.	Protege el acceso al insumo esencial gobernando conductas, no precios.
40 Derogación de la Ley 27.640	Deroga la Ley 27.640 al día siguiente de la publicación, aunque el sistema que la reemplaza (mercado, registros, garantías, certificación) todavía no existe.	La derogación difiere sus efectos hasta que la Autoridad declare operativos los mecanismos de la nueva ley, con un máximo de 12 meses; los actos del régimen anterior conservan validez hasta su reemplazo.	Sucesión ordenada entre regímenes, sin vacío de abastecimiento.

Síntesis ejecutiva de la evidencia

Cada modificación responde a un hecho medido y documentado del propio mercado, no a una conjetura. La columna Artículos remite a las filas del cuadro anterior.

EJE	HECHO PRINCIPAL (medido y documentado)	QUÉ PRUEBA	ARTÍCULOS
Desempeño ambiental	Ahorros certificados: 60% soja, 81% oleína y 84% residuos	No todos los biocombustibles tienen igual desempeño; los créditos requieren medición	3, 5, 6, 12, 18, 34, 38
Cumplimiento del corte	2023: 4,6% real vs. 7,5%; 2024: 6,6% vs. 7,5%	El mandato nominal, la asignación y el contrato no garantizan mezcla física	12, 14, 31
Precio y consumidor	USD 78,8 M no percibidos; USD 45,5 M de quebranto; ahorro en surtidor de sólo \$4,3/l	La intervención invocó al consumidor, pero el beneficio directo quedó en el comprador	14, 15
Insumos esenciales	Metanol: prima de USD 448/t; aceite: ventaja estructural inicial de USD 67,1/t	Precio libre sin reglas de conducta puede trasladar poder al mercado final	16, 24, 37, 39
Estructura industrial	Escala media integrada 6,3 veces superior; grupos eludieron topes individuales	La igualdad formal no neutraliza control de insumos, escala ni multiplicación societaria	5, 6, 36, 37, 39
Privilegios y acceso externo	Transferencia por diferencial de retenciones: al menos USD 1.890 M vs. USD 770 M invertidos	La posición actual no surge sólo de eficiencia y la apertura no parte de una cancha neutral	5, 37, 39
Capacidad ociosa	Capacidad aproximada 3,95 Mt/año; producción 2023 de 803.459 t; uso 20,3%	Una transición por calendario puede finalizar con competencia y demanda todavía insuficientes	37, 38, 39
Sucesión normativa	Derogación inmediata frente a un mercado, registros y garantías aún inexistentes	El régimen sustituto no puede operar por el solo hecho de publicarse la ley	10, 31, 40